

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3553/2535

นายกิตติ อึ้งอรุณยะวี

โจทก์

นายชัยสิทธิ์ รุ่งเพชรวงศ์

จำเลย

นายกิตติ อึ้งอรุณยะวี โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248 วรรคแรก

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จึงไม่รับฎีกา

โจทก์เห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องบังคับให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ จึงไม่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงและฎีกาของโจทก์ก็เป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ไม่วินิจฉัยในประเด็นที่ว่าจำเลย เขียนรายการหนี้สินทั้งหมดรวมทั้งหนี้ตามสัญญาขายฝากให้โจทก์ยึดถือไว้ตามเอกสารหมายเลข 4 ถือว่าเป็นคำมั่นจะขายที่ดินให้โจทก์หรือไม่ ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 225 โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 79 แผ่นที่ 2)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาบังคับให้จำเลยไปจดทะเบียนไถ่ถอน การขายฝาก หรือโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 3128, 58991 และ 58992 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น คืนให้โจทก์ ให้จำเลยไถ่ถอนการจำนองที่ดินทั้ง 3 แปลง ดังกล่าว ให้ปราศจากภาระติดพัน หากจำเลยไม่ไปขอถือเอา คำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนา

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 64)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 71)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ฟ้องโจทก์เป็นเรื่องเรียกร้องทรัพย์สินจากผู้ซื้อโดยจะจ่ายเงินถือว่า
ได้ว่าเป็นคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาสินค้าได้ เมื่อราคาทรัพย์สิน
ที่พิพาทไม่เกินสองแสนบาท จึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรก ฎีกาของโจทก์ที่ว่า
โจทก์ได้ใช้สิทธิ ไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากภายในกำหนดเวลาไถ่เป็นการโต้เถียง
ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาล จึงเป็นฎีกาในปัญหา ข้อเท็จจริง ส่วน
ฎีกาที่ว่าศาลอุทธรณ์ภาค 1 ไม่วินิจฉัย ประเด็นเรื่องคำมั่น ทั้งที่โจทก์ยกประเด็น
เรื่องนี้ขึ้นว่ากล่าวมาแต่ศาลชั้นต้นแล้ว จึงไม่ชอบด้วยวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
225 นั้น การพิจารณาว่าประเด็นปัญหาใดได้ยกขึ้นว่ากันมาแต่ศาลชั้นต้นหรือไม่ ต้อง
พิจารณาข้อเท็จจริงจากกระบวนการพิจารณาที่ปรากฏตามห้องสำนวนฎีกาของโจทก์ข้อ
นี้จึงเป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่ การวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายมีผลอย่าง
เดียวกับการฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้วให้ยก
คำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ฟ้องโจทก์เป็นเรื่องเรียกร้องทรัพย์สินจากผู้ซื้อโดยจะใช้เงินถือได้ว่าเป็นคำขอให้ปลดปล่อยทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ เมื่อราคาทรัพย์สินที่พิพาทไม่เกินสองแสนบาท จึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรก ฎีกาของโจทก์ที่ว่าโจทก์ได้ใช้สิทธิ ไล่ทรัพย์สินที่ขายฝากภายในกำหนดเวลาไถ่เป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาล จึงเป็นฎีกาในปัญหา ข้อเท็จจริง ส่วนฎีกาที่ว่าศาลอุทธรณ์ภาค 1 ไม่วินิจฉัย ประเด็นเรื่องคำมั่น ทั้งที่โจทก์ยกประเด็นเรื่องนี้ขึ้นว่ากล่าวมาแต่ศาลชั้นต้นแล้ว จึงไม่ชอบด้วยวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 นั้น การพิจารณาว่าประเด็นปัญหาใดได้ยกขึ้นว่ากันมาแต่ศาลชั้นต้นหรือไม่ ต้องพิจารณาข้อเท็จจริงจากกระบวนการพิจารณาที่ปรากฏตามห้องสำนวนฎีกาของโจทก์ข้อนี้จึงเป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่ การวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายมีผลอย่างเดียวกันกับการฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(โสภณ จันทระ-มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ-อัมพร ทองประยูร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ